

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3115/2557

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
นายเอกพนธ์ ตริชงคา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150

ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่โจทก์นำสืบ 2 ฉบับ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 (1) และข้อ 8 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ได้ออกข้อกำหนดที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มีใช้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามที่กำหนดในประกาศข้อ 4.4 (4) ว่า การให้บริการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิต ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนนั้น และ (5) ว่า ภายใต้ (4) ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตอาจเรียกเก็บดอกเบี้ยในหนี้ค้างชำระหรือดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดชำระหนี้ หรือค่าปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนด หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดจากผู้ถือบัตรหรือผู้บริโภคได้ แต่ดอกเบี้ย ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมและค่าบริการนั้น เมื่อคำนวณรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 18 และ 20 ต่อปี ตามลำดับ ซึ่งประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวมีความหมายว่า โจทก์มีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมใด ๆ โดยอัตรารวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 18 และ 20 ต่อปี ตามลำดับ แต่ข้อเท็จจริงตามสัญญาการใช้บัตรเครดิต ใบบันทึกยอดหนี้ และคำเบิกความของผู้รับมอบอำนาจช่วงโจทก์ว่า โจทก์อนุมัติวงเงินตามสัญญาบัตรเครดิต 55,000 บาท นั้น คิดค่า

ธรรมเนียมการไ้ช่วงเงินตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป คิดอัตราร้อยละ 18 ต่อปี และคิดดอกเบี้ยในยอดเงินที่ค้างชำระอัตราร้อยละ 10 ต่อปี เมื่อรวมอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการไ้ช่วงเงินเข้าด้วยกันแล้วเกินกว่าอัตราร้อยละ 18 และ 20 ต่อปี ที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ทั้งสองฉบับดังกล่าว การคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในอัตราดังกล่าวจึงเป็นการต้องห้ามขัดแจ้งโดยกฎหมาย และตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 เมื่อข้อสัญญาเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยของโจทก์ตกเป็นโมฆะ ก็เท่ากับสัญญาบัตรเครดิตมิได้มีการตกลงเรื่องดอกเบี้ยกันไว้อันเป็นเหตุให้โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยก่อนผิदनัด และไม่อาจนำเงินที่จำเลยชำระแก่โจทก์มาแล้วไปหักออกจากดอกเบี้ยที่โจทก์ไม่มีสิทธิคิดได้ จึงต้องนำไปชำระต้นเงินทั้งหมดเมื่อปรากฏตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตและใบบันทึกรายการยอดหนี้ว่า จำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์ไปแล้วเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 183,455 บาท สูงกว่าจำนวนเงินต้นที่จำเลยใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโจทก์เพียง 130,953.74 บาท จึงถือว่าจำเลยได้ชำระหนี้บัตรเครดิตให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 156,565.42 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 130,953.47 บาท นับแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน 156,565.42 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 130,953.47 บาท นับแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2551
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสอง
ศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม 6,000 บาท

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุ
สมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นนิติบุคคล
ประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต จำเลยเป็นสมาชิกบัตร
เครดิตโจทก์ จำเลยใช้บัตรเครดิตครั้งสุดท้ายวันที่ 1 ตุลาคม 2549 และชำระเงินครั้ง
สุดท้ายวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 มียอดหนี้ค้างชำระ 130,953.47 บาท

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยข้อแรกว่า โจทก์ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ฝ่าฝืนประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 อันมีผลให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะ
สัญญาบัตรเครดิตที่พิพาทเป็นโมฆะหรือไม่ เห็นว่า ธุรกิจออกบัตรเครดิตให้แก่ผู้
บริโภคจะต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าว โดยต้องขออนุญาตในการประกอบ
ธุรกิจตั้งแต่วันที่มีการประกาศใช้ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขอ
อนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 119 ตอนพิเศษ 109 ง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ซึ่งในบทเฉพาะกาล ข้อ
14 ระบุว่า ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ได้ประกอบธุรกิจอยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้
บังคับ ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการนั้นต่อไป ให้ยื่นขอรับอนุญาตภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ และข้อ 16 ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ปรากฏตามเอกสารซึ่งหมายความว่า ผู้ที่
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่ได้ประกอบธุรกิจดังกล่าวอยู่แล้วก่อนประกาศฉบับนี้มีผล

ใช้บังคับยังคงประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไปได้ เพียงแต่จะต้องขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวภายในหกสิบวัน นับแต่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับคือวันที่ 12
พฤศจิกายน 2545 หากไม่ขออนุญาตภายในเวลาที่กำหนดก็ไม่อาจประกอบธุรกิจดัง
กล่าวต่อไปได้ แต่หากได้ยื่นขออนุญาตไว้แล้ว ก็สามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวต่อไป
ได้จนกว่าจะได้รับแจ้งว่าไม่อนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
ข้อ 22 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการออก
ประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าวระบุว่า เมื่อรัฐมนตรีได้ประกาศให้กิจการตาม
ข้อ 5 เป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตเพิ่มขึ้นจากที่ได้ประกาศไว้แล้ว ผู้ซึ่งประกอบ
กิจการอยู่ในวันที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ถ้าประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่น
คำขอรับอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ภายในหกสิบวัน นับแต่รัฐมนตรี
ประกาศกำหนด เมื่อได้ยื่นคำขอรับอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้แล้ว
ให้ดำเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตได้แจ้งให้ทราบถึงการไม่อนุญาต เมื่อ
ปรากฏข้อเท็จจริงตามหนังสือกระทรวงการคลังว่า โจทก์ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจบัตรเครดิตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2546 จึง
ต้องถือว่าโจทก์ได้ยื่นคำขออนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว และต้องถือว่า
โจทก์ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ไม่ใช่เพิ่ง
สามารถประกอบธุรกิจบัตรเครดิตได้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต ดังนั้นจำเลยจะทำ
สัญญาสมัครเป็นสมาชิกบัตรเครดิตกับโจทก์เมื่อใดจึงไม่ใช่สาระสำคัญ สัญญาการใช้
บัตรเครดิตระหว่างโจทก์กับจำเลยมีผลสมบูรณ์ โจทก์มีอำนาจฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์
วินิจฉัยมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
ตามสัญญาบัตรเครดิตเป็นโมฆะหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า โจทก์คิดดอกเบี้ย ค่าปรับ
ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ รวมกันแล้วเกินอัตราร้อยละ 18 ต่อปี เกินกว่าที่
ประกาศกระทรวงการคลังและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ จึงตกเป็น

โมฆะนั้น เห็นว่า ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่โจทก์นำสืบนั้นมี 2 ฉบับ ทั้ง 2 ฉบับ ต่างระบุเหตุผลในการออกประกาศว่า เพื่อเป็นการพิทักษ์รักษาประโยชน์ประชาชน และเป็นการป้องกันปัญหาจากบัตรเครดิตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนเพื่อให้หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตมีความเหมาะสม ชัดเจนและสามารถถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศไทยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 (1) และข้อ 8 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และ 11 พฤศจิกายน 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกข้อกำหนดที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มีใช้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ไว้ในข้อ 4.4 (4) ว่า การให้บริการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิต ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนนั้น และ (5) ว่า ภายใต้บังคับตาม (4) ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตอาจเรียกเก็บดอกเบี้ยในหนี้ค้างชำระหรือดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดชำระหนี้ หรือค่าปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนด หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดจากผู้ถือบัตรหรือผู้บริโภคได้แต่ดอกเบี้ย ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมและค่าบริการนั้น เมื่อคำนวณรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 18 และ 20 ต่อปีตามลำดับ ซึ่งประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวมีหมายความว่า โจทก์มีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมใด ๆ โดยอัตรารวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 18 และ 20 ต่อปี ตามลำดับ แต่ข้อเท็จจริงตามสัญญาการใช้บัตรเครดิต ใบบันทึกการยออดหนี้และคำเบิกความของนายนพกร ผู้รับมอบอำนาจช่วงโจทก์ว่า โจทก์อนุมัติวงเงินตามบัตรเครดิต 55,000 บาท นั้น คิดค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป คิดอัตรา ร้อยละ 18 ต่อปี และคิดดอกเบี้ยในยอดเงินที่ค้างชำระในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี เมื่อรวมอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเข้าด้วยกันแล้ว เกินกว่าอัตราร้อยละ

18 และ 20 ต่อปี ที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ตามเอกสารทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าว โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในอัตราดังกล่าว การที่โจทก์คิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในอัตราดังกล่าวจึงเป็นการต้องห้ามขัดแย้ง โดยกฎหมาย และตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ฉะนั้น เมื่อข้อสัญญาเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยของโจทก์ตกเป็นโมฆะแล้ว ก็เท่ากับ สัญญาบัตรเครดิตมิได้มีการตกลงเรื่องดอกเบี้ยกันไว้ อันเป็นเหตุให้โจทก์ไม่มีสิทธิคิด ดอกเบี้ยก่อนผิดนัด และไม่อาจนำเงินที่จำเลยชำระแก่โจทก์มาแล้วไปหักออกจาก ดอกเบี้ยที่โจทก์ไม่มีสิทธิคิดได้ จึงต้องนำเงินที่จำเลยชำระหนี้ไปชำระเงินต้นทั้งหมด เมื่อปรากฏตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตและใบบันทึกรายการยอดหนี้ว่า จำเลย ชำระเงินให้แก่โจทก์ไปแล้วเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 183,455 บาท สูงกว่าจำนวนเงินต้นที่ จำเลยใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโจทก์เพียง 130,953.74 บาท จึงถือว่าจำเลยได้ชำระหนี้ บัตรเครดิตให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์ พิพากษามานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ

(อนันต์ วงษ์ประภาร์ตน์-เกษม เกษมปัญญา-ปกรณ์ วงศาโรจน์)

ศาลจังหวัดมีนบุรี - นายชัยยันต์ สุญาณวนิชกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายรุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นม12248/2551หมายเหตุ

ต้น